РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА " 9. мај "
Број: 108/1
Датум: 26. 02. 2026. године
САСТАВЦИ
033/47-240; 0654408727

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „9.МАЈ“ САСТАВЦИ

ФЕБРУАР – 2026. ГОДИНЕ

На основу члана 119.и 120. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020, 129/2021, 92/2023 и

19/2025) и члана 39. Статута основне школе „9.мај“ Саставци, Школски одбор на седници одржаној 26.02.2026. године, донео је

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

I ОСНОВНА ОДРЕДБА

Члан 1

Овим Правилником ближе се уређују права, обавезе и дисциплинска и материјална одговорност ученика, врсте лакше повреде обавеза ученика, васпитне мере које се изричу ученицима, васпитно-дисциплински поступак и поступак за утврђивање материјалне одговорности ученика ускладуса Законом о основама система образовања и васпитања у даљем тексту: Закон) и другим законима, у ОШ „Краљ Петар II Карађорђевић“ (у даљем тексту: Школа).

Члан 2

Организација рада Школе омогућава ученику несметано остваривање његових права ииспуњавање обавеза у остваривању права на стицање образовања.

У Школи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности ученика, запослених и родитеља, односно других законских заступника.

Запослениимајуобавезудасвојимрадомиукупнимпонашањемдоприносе развијању позитивне атмосфере у школи.

II ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Члан 3

У Школи су забрањене дискриминација и дискриминаторско поступање, којим сена непосредан или посредан, отворен или прикривен начин,неоправдано прави разлика или неједнако поступа, односно врши пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или њима блиска лица на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статусу мигранта, односно расељеног лица, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању,сметњиуразвојуиинвалидитету, брачномипородичномстатусу,осуђиваности,

старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају.

Школа је дужна да предузме све мере прописане Законом када се посумња или утврди дискриминаторно понашање у Школи.

Члан 4

У Школи је забрањено физичко, психичко, социјално, сексуално, дигитално и свако друго насиље, злостављање и занемаривање запосленог, ученика, родитеља односно другог законског заступника или трећег лица у Школи.

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног, односно понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности ученика.

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање Школе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој ученика.

Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.

Под физичким насиљем, у смислу овог закона, сматра се: физичко кажњавање ученика од стране запосленог, родитеља односно другог законског заступника или трећег лица у Школи; свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања ученика, или запосленог; насилно понашање запосленог према ученику, као и ученика према другом ученику, или запосленом.

Под психичким насиљем, усмислуовог закона, сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства.

Под социјалним насиљем, у смислуовог закона, сматра се искључивање ученика из групе вршњака и различитих облика активности Школе.

Под сексуалним насиљем и злостављањем, у смислу овог закона, сматра се понашање којим се ученик сексуално узнемирава, наводи или приморава на учешће у сексуалним активностима које не жели, не схвата или за које није развојно дорастаоили се користи за проституцију, порнографију и друге облике сексуалне експлоатације.

Под дигиталним насиљем и злостављањем, у смислу овог закона, сматра се злоупотреба информационо комуникационих технологија која може да има за последицу повреду друге личности и угрожавање достојанства и остварује се слањем порука електронском поштом, смс-ом, ммс-ом, путем веб-сајта, четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мреже и другим облицима дигиталне комуникације.

Школа је дужна да надлежном органу пријави сваки облик насиља, злостављања и занемаривања у Школи почињен од стране родитеља, односно другог законског заступника или трећег лица у Школи.

Због повреде забране из става 1. овог члана, против родитеља, односно старатеља ученика покреће се прекршајни, односно кривични поступак.

Протоколом о поступању у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање прописан је садржај и начин спровођења превентивних и интервентних активности, услови и начини за процену ризика, начин заштите од насиља,злостављања и занемаривања и ближи критеријуми за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, ученика или трећег лица у установи.

О старању над применом Протокола о поступања у установи у одговору на насиље, злостављањеи занемаривање,заспровођењепревентивнихиинтервентних активности, као и за утврђивање степена повреде забране задужује се одељењски старешина, педагог, психолог и Тим за заштиту од насиља.

Члан 5

Забрањено је свако понашање запосленог према ученику, ученика према запосленом; родитеља, односно другог законског заступника или трећег лица према запосленом; запосленог према родитељу, односно другом законском заступнику; ученика према другом ученику, којим се вређа углед, част или достојанство.

Директор Школе дужан је да одмах, а најкасније два дана од дана сазнања за повреду забране из става 1 овог члана предузме одговарајуће активности и мере у оквиру надлежности Школе.

Ближе услове о начинима препознавања понашања којима се вређа углед, част или достојанство у Школи, заједнички прописују министар и министар надлежан за људска и мањинска права.

Поступање Школе када се посумња или утврди вређање угледа, части или достојанства, начине спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине за процену ризика, начине заштите и друга питања од значаја за заштиту, прописује министар.

Члан 6

У установи је забрањено страначко организовање и деловање и коришћење простора установе у те сврхе.

III ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

1. Права ученика

Члан 7

Права ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, Законом и другим законима.

Школа,односно запослени у Школи дужни су да обезбеде остваривање права ученика у складу са Законом

1) Квалитетано образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева;

2) Уважавање личности;

3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте ињихову афирмацију;

4) заштиту од дискриминације, насиља,злостављања и занемаривања;

5) благо времену и потпуну информацију о питањима од значаја за образовање и васпитање;

6) информацијео правима и обавезама;

7) учествовање у раду органа Школе,у складу са овим и посебним законом;

8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;

9) јавности образложење оцене и подношење приговора на оцену и испит;

10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико права из става 2. тач. 1)–9) овог члана нису остварена;

11) заштитуиправичнопоступање Школе премадететуиученику;

12) стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика,у складу са посебнимзаконом;

13) друга права у области образовања и васпитања, усклад у са законом.

Ученик, родитељ, односно други законски заступник ученика може да поднесе писмену пријаву директору Школе у случају повреде права из става 2 овог члана или непримереног понашања запослених према ученику, у складу са општим актом Школе, у року од осам дана од дана сазнања о повреди права.

Запослени у Школи дужан је да одмах по сазнању, а најкасније наредног радног дана, поднесе писмену пријаву директору да је учињена повреда права ученика.

Директор је дужан да пријаву из става 3 и 4 овог члана размотри и да, уз консултацију са учеником и родитељем, односно другим законским заступником ученика, као и запосленим одлучи и предузме одговарајуће мере, у року од осам данаод дана пријема пријаве.

2. Заштита права ученика

Члан8

Ученик, родитељ односно други законски заступник детета и ученика, има право да поднесе пријаву Министарству, уколико сматра да су му повређена права утврђена Законом или другим законом, у случају:

1) Доношења или не доношења одлуке органа установе по поднетој пријави, приговору или жалби;

2) Ако је повређена забрана из члана 3-6овог Правилника;

3) Повреде права ученика из члана 8овог Правилника.

Пријаву из става 1 овог члана ученик, његов родитељ односно други законски заступник ученика може поднети у року од осам дана од дана сазнања за повредусвојих права.

Ако оцени да је пријава из става 1 овог члана основана, Министарство ће у року од осам дана од дана пријема пријаве упозорити установу на уочене неправилности и одредити јој рок од три дана од упозорења за отклањање уочене неправилности.

Ако установа не поступи по упозорењу из става 3 овог члана, Министарство ће предузети одговарајуће мере, у складу са законом.

2.Обавезе ученика

Члан 9

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права. Ученик има обавезу да:

1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;

2) поштује правила понашања у школи, одлуке директора и органа школе;

3) ради на усвајању знања, вештина и ставова утврђених школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно друге законске заступнике;

4) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;

5) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;

6) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;

7) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.

IV ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА

Члан10

Према ученику који врши повреду правила понашања у школи или не поштује одлуке директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, Школа ће уз учешће родитеља, односно другог законског заступника, појачати васпитни рад активностима: у оквиру одељењске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите са циљем дефинисања и пружања подршке ученику у вези са променом његовог понашања.

Члан11

Ученик може да одговара само за лакшу повреду обавезе која је у време извршења билаутврђена овим Правилником.

Ученик може да одговара само за тежу повреду обавезе, која је у време извршења била прописана Законом о основама система образовања и васпитања или посебним законом и за повреду забране из члана 110-112 истог закона.

V ЛАКШЕ ПОВРЕДЕ ОБАВЕЗА И ИЗРИЦАЊЕ ВАСПИТНИХ МЕРА

Члан 12

Лакше повреде обавеза ученика су:

1. неоправдано изостајање са наставе и других облика образовног рада, у току школске године до 25 неоправданих изостанака;

2. учесталокашњењена часовенаставеи другихобликаобразовно-васпитног рада;

3. самовољно напуштање наставе и других облика образовно-васпитног рада пре завршетка рада;

4. не придржавање одлук адиректора, наставника и органа школе;

5. непридржавање правила понашања у школи, тј. понашање супротно одредбама Правила о понашању ученика, запослених и родитеља ученика и других општих аката школе и Етичког кодекса;

6. непристојно понашање према друговима и другарицама, наставницимаидругим радницима Школе;

7. недоличн опонашање у Школи или школском дворишту;

8. не води рачуна освом понашању и када није у школи;

9. немаран однос према раду, наставним средствима и имовини Школе и предузећа у којима се обавља пракса;

10. не чува од оштећења и уништења ђачку књижицу, сведочанство и друге јавне исправе које школа издаје;

11. не да на увид ђачку књижицу родитељу, односно старатељу, у коју се уносе обавештења, успех, васпитно-дисциплинске мере и друго;

12. недисциплиновано понашање на часовима, односно ометање извођења наставе или других облика образовно-васпитног рада;

13. долази ушколуи друга места у којима школа организује и спроводи образовно-васпитни процес, неприкладно одевен за наменске активности;

14. не брине о личној хигијени и уредности, хигијени школских и других просторија у којима се врши образовно- васпитна делатност;

15. непримерено одевање у Школи и предузећима где се обавља пракса;

16. злоупотреба лекарског оправдања;

17. улази узборницу и друге службене просторије без позива и одобрења;

18. неоправдано се задржава у ходницима школе за време часа;

19. у својству редара не припреми средства и услове за наставу, или не обавести наставника о одсуству ученика;

20. у својству редара не чува предмете, књиге и прибор ученика, или се не стара о хигијени учионице;

21. усвојству редара не пријави оштећење школске или личне имовине и не пријави пре почетка наставе уочене недостатке наставнику, спремачици или домару школе;

22. коришћење мобилног телефона и коришћење електронских дигиталних уређаја и других средстава којима се ремети дисциплина на часу или на другим облицима образовно-васпитног рада, а који не служи за превару у поступку оцењивања;

23. правдањеизостанакапо истекурокаод осам даназањиховоправдање,

24. достављање непотпуне и нетачне контакт информације или одбијање да се исти доставе, односно недостављање истих,

25. напуштање дежурства, недолазак на дежурство, односно вршење дежурства у школи супротно Плану мера ради спровођења безбедности и заштитеученика, а које не представља тежу повреду обавезе ученика;

26. понашање на начин описан на првом или другом нивоу Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање или занемаривање.

Васпитне мере

Члан 13

Васпитнемере изричусе за лакшуповредуобавезаученика.

Васпитне мере су: опомена, укор одељењског старешине или укор Одељењскогвећа на основу изјашњавања наставника који остварују наставу у одељењу ученика, у складу са Статутом Школе.

Васпитна мера из става 1 овог члана изриче се ученику без вођења васпитно-дисциплинског поступка.

Члан 14

Васпитна мера опомена изриче се за следеће лакше повреде обавеза ученика:

1) неоправдано изостајање с наставе и других облика образовно-васпитног рада до 5 часова у току школске године, од чега ниједан час након писменог обавештавања родитеља, односно другог законског заступника од стране Школе;

2) неоправдано кашњење на наставу и друге облике образовно-васпитног рада;

3) непоступање по прописаним правилима понашања у Школи;

4) самовољно напуштање наставе и других облика образовно-васпитног рада.

Опомену изриче одељењски старешина на часу одељењске заједнице и уписује је у ђачку књижицу.

Члан 15

Васпитна мера укор одељењског старешине изриче се за следеће лакше повреде обавеза ученика:

1. неоправдано изостајање с наставе и других облика образовно-васпитног рада до 10 часова у токушколске године, од чега мање од 3 часа након писменог обавештавања родитеља, односно другог законског заступника од стране Школе;

2. не поступање по одлукама директора, наставника и других органа Школе;

3. не дисциплиновано понашање у учионици и другим просторијама Школе за време трајања наставе, испита, као и на другим облицима образовно-васпитног рада у оквиру културних или других активности Школе;

4. злоупотреба лекарског оправдања;

5. изазивање нереда мањих размера (чарке,ситне расправе и сл.);

6. неблаговремено правдање одсуствовања с наставе.

Васпитну мера укор одељењског старешине изриче одељењски старешина на часу одељењске заједнице и уписује је у ђачку књижицу.

Члан 16

Васпитна мера укор Одељенског већа изриче се за следеће лакше повреде обавеза ученика:

1. неоправдано изостајање с наставе и других облика образовно-васпитног рада до 25 часова у току школске године, од чега мање од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно другог законског заступника од стране Школе;
2. самовољно напуштање дежурства у својству дежурног ученика;
3. ако својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права;
4. оштећење или уништење имовине Школе, друге установе, организације, привредног друштва, ученика или запослених у Школи.

Васпитну меру укор Одељењског већа изриче Одељењско веће већином гласова свих чланова Одељењског већа на предлог одељењског старешине или било ког члана Одељењског већа. Васпитна мера укор Одељењског већа уписује се у ђачку књижицу.

VI ВАСПИТНО–ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК И ВАСПИТНО–ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ

Члан17

Ученик може да одговара за тежу повреду обавезе која је у време извршења била прописана Законом и за повреду забране из члана 3-5 овог Правилника.

Тежеповредеобавезаученикасу:

1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган;

2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;

3) уништење или крађа имовине школе, дома ученика или друге организације и органа учијем објекту остварује право на смештај, исхрануи васпитни рад, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;

4) поседовање, подстрекавање, помагање, давање другом ученику и употреба психоактивних супстанци, односно алкохола, дрога, никотинских производа, и електронских цигарета;

5) уношење у школу или другу организацију оружја, пиротехничког средства или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;

6) понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика, наставника и запослених у школи, у школским и другим активностима које се остварују ван школе, а које школа организује и које доводи до њиховог физичког и психичког повређивања;

7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;

8) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно другог законског заступника од стране школе;

9) учесталочињењелакшихповредаобавеза утокушколскегодине,подусловомда су предузете неопходне мере из става 1 овог члана ради корекције понашања ученика.

За повреде из става 2 тачка 8 и 9 овог члана обавезна је поступност у изрицању мера.

Васпитно-дисциплинске мере

Члан 18

Васпитно-дисциплинске мере изричусе за тежу повреду обавезе из члана 17 овоги за учињену повреду забране из члана 3-5 овог Правилника.

За тежу повреду обавеза ученика изриче се васпитно-дисциплинска мера - укор директора и укор Наставничког већа, а за учињену повреду забране из члана 3-5 овог Правилника изриче се васпитно-дисциплинска мера - укор директора, укор Наставничког већа и премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школуна основуодлуке Наставничког већа Школе, уз сагласност школе укојупрелази, а уз обавештавање родитеља односно другог законског заступника.

Мера из става 2 овог члана може да се изрекне ученику ако је Школа претходно предузела неопходне активности из члана 83 став 1 Закона.

Када предузете неопходне активности доведу до позитивне промене понашања ученика, обуставиће се поступак, осим ако је учињеном повредом забране из члана 3-5 овог Правилника озбиљно угрожен интегритет другог лица.

Мера из става 2 овог члана изриче се ученику након спроведеног васпитно-дисциплинског поступка и утврђене одговорности, и утиче на оцену из владања у току полугодишта и на закључну оцену из владања.

Члан 16

Васпитно-дисциплинска мера укор директора Школе изриче се за следеће теже повреде обавеза ученика:

1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води Школа или друга организација односно орган;

2) уношење у Школу или другу организацију оружја, пиротехничког средства или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;

3) уништење или крађа имовине школе, дома ученика или друге организације и органа учијем објекту остварује право на смештај, исхрануи васпитни рад, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог.

Васпитно-дисциплинскамера укор директора Школе изриче се писмено,напредлог одељењског старешине или Одељењског већа.

Васпитно-дисциплинска мера укор директора Школе уписује се у ђачку књижицу и дневник образовно-васпитног рада.

Члан 20

Васпитно-дисциплинска мера укор Наставничког већа изриче се за следеће теже повреде обавеза ученика:

1) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје Школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;

2) поседовање, подстрекавање, помагање, давање другом ученику и употреба психоактивних супстанци, односно алкохола, дрога, никотинских производа и електронских цигарета;

3) понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика, наставника и запослених уШколи, у школским и другим активностима које се остварују ван Школе, а које Школа организује, и које доводи до њиховог физичког и психичког повређивања;

4) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;

5) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно другог законског заступника од стране Школе;

6) учесталочињењелакшихповредаобавеза утокушколскегодине,подусловомда су предузете неопходне мере из става 1 овог члана ради корекције понашања ученика;

7) повредузабранеизчлана3-5 овогПравилника.

Васпитно-дисциплинска мера укор Наставничког већа изриче се писмено, на предлог одељењског старешине или Одељењског већа.

Васпитно-дисциплинска мера укор Наставничког већа уписује се у ђачку књижицуи дневник образовно-васпитног рада.

Члан 21

Васпитно-дисциплинска мера премештај ученика у другу школу изриче се за повреду забране из члана 3-5 овог Правилника, ако је том повредом озбиљно угрожен интегритет другог лица.

Премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу врши се на основу одлуке Наставничког већа Школе, уз сагласност школе у коју прелази, а уз обавештавање родитеља односно другог законског заступника.

Одлуком о премештају ученика у другу школу, Наставничко веће Школе ће одредити појачан васпитни рад према ученику активностима: у оквиру одељењске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно, сарадњом са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите, у циљу дефинисања и пружања подршке ученику у вези са променом његовог понашања.

Решење о премештају ученика из става 2 овог члана доноси директор Школе када предузете неопходне активности не доведу до позитивне промене понашања ученика.

Члан 22

Школа, упоредо са изрицањем васпитно-дисциплинске мере, одређује ученику и обавезу обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада, који се одвија у просторијама Школе или ван просторија Школе, под надзором наставника, односно стручног сарадника.

Друштвено-користан, односно хуманитарни рад из става 1 овог члана, Школа одређује ученику у складу са тежином учињене повреде, водећи рачуна о психофизичкој и здравственој способности, узрасту и достојанству ученика, о чему је дужна да одмах обавести родитеља, односно другог законског заступника.

Ближе услове о начину, садржају, дужини, месту и времену обављања и другим питањима од значаја за обављање друштвено-корисног, односно хуманитарног рада из става 1 овог члана, прописује министар.

Васпитно-дисциплинскипоступак

Члан 23

Када ученик изврши повреду обавезе, односно забране из члана 3-5 овог Правилника, Школа одмах обавештава родитеља, односно другог законског заступника ученика и укључује га у одговарајући поступак.

Одељењски старешина или друго лице које има сазнање о извршеној повреди обавештава директора школе да постоји основана сумња да је ученик извршио тежу повреду обавезе или повреду забране из члана 3, 4 и 5 овог Правилника.

Лице из става 2. овог члана доставља директору податке о ученику, опис теже повреде обавезе ученика, односно забране, време, место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе.

Члан 24

За учињену тежу повреду обавезе ученика директор закључком покреће васпитно-дисциплински поступак најкасније у року од пет радних дана од дана сазнања, а за учињену повреду забране из члана 3-5 овог Правилника закључком покреће поступак одмах, а најкасније у року од два дана од дана сазнања, о чему одмах, а најкасније наредног радног дана обавештава родитеља, односно другог законског заступника.

Директор школе покреће васпитно-дисциплински поступак по добијању обавештења или на основу личног сазнања.

Директорводи поступаки окончавага решењем.

У васпитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, односно другог законског заступника, као и сви остали учесници и сведоци морају бити саслушани и дати писану изјаву.

Уколико се родитељ, односно други законски заступник ученика, који је уредно обавештен, не одазове да присуствује васпитно-дисциплинском поступку, директор школе поставља одмах, а најкасније наредног радног дана психолога, односно педагога установе да у овом поступку заступа интересе ученика, о чему одмах обавештавацентар за социјални рад.

Васпитно-дисциплински поступак окончава се, након вођења појачаног васпитног рада са учеником, доношењем решења у року од 30 дана од дана покретања.

Изузетно од става 6, у случају учињене теже повреде обавезе ученика из члана 17 став2 тачка 4 и 5 Правилника и повреде забране, васпитно-дисциплински поступак окончава се доношењем решења у року од 20 дана од дана покретања.

У васпитно-дисциплинском поступку који је покренут за тежу повреду обавезе из члана 19 став2 тачка 4 и 5 Правилника и повреду забране, ученик може бити удаљениз непосредног образовно-васпитног рада који обухвата обавезну наставу и остале облике образовно-васпитног рада.

Ученик може бити удаљен из непосредног образовно-васпитног рада и осталих облика образовно-васптног рада најкраће 5 радних дана, а најдуже до окончања васпитно-дисциплинског поступка.

Члан 25

Пре доношења решења морају се утврдити све чињенице које су од значаја за одлучивање.

Васпитно-дисциплински поступак је хитан.

Закључак садржи податке о ученику, опис теже повреде обавезе ученика, односно повреде забране, време, место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе.

Закључак за покретање васпитно-дисциплинског поступка може садржати и позив за расправу у којем се наводи време и место одржавања расправе.

Закључак се доставља ученику, односно његовом родитељу или другом законском заступнику ученика преко одељењског старешине.

Члан 26

Директор школе преко одељењског старешине обавештава ученика, родитеља, односно другог законског заступника ученика и сведоке о дану саслушања ученика, уколико исти нису о истом обавештени путем достављања закључка о покретању васпитно-дисциплинског поступка.

Директор школе преко одељењског старешине доставља родитељу, односно другог законског заступника ученика закључак о покретању васпитно-дисциплинскогпоступка са позивом за давање изјаве.

Одељењски старешина прикупља доказна средства (прикупља изјаве ученика и запослених, тачну евиденцију неоправданих изостанака и сл.).

Директор школе је дужан да ученика саслуша, обавезно у присуству родитеља, односно у присуству психолога, односно педагога уколико се се родитељ, односно други законски заступник ученика, којије уредно обавештен, неодазоведаприсуствује васпитно-дисциплинском поступку, да му прочита изјаве сведока, да му омогући да сео тим изјавама изјасни а ако је то неопходно и да суочи сведоке са учеником.

Директор школе ће прочитати и писмено мишљење психолога, односно педагога о ученику.

Овођењуваспитног-дисциплинскогпоступка водисезаписник.

Записничар је одељењски старешина ученика против кога је покренут васпитно-дисциплински поступак, док директор може одредити и неко друго лице у случају одсуства одељењског старешине.

Записник треба да садржи датум, време и место одржавања саслушања, име и презиме ученика, одељење и разред који ученик похађа, кратак опис повреде обавезе или повреде забране, кратак опис разговора и сажету изјаву и одбрану ученика.

Записник потписују записничар и ученик, односно други законски заступник ученика.

Уколико Директор школе утврди да ученик није учинио тежу повреду обавезе за коју је покренут поступак, или да учињена радња не представља тежу повреду обавезе, односно да је поступак спроведен супротно одредбама утврђених законом и општим актомшколе, констатовађето узакључкузаписникаи доставити гаНаставничкомвећу, односно донети одлуку о обустављању поступка.

У случају из става 10 овог члана директор је дужан да донесе решење о обустави поступка.

Члан 27

Школа, упоредо са изрицањем васпитне, односно васпитно-дициплинске мере, одређује ученику и обавезу обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада, који се одвија у просторијама школе или ван просторија школе под надзором наставника, односно стручног сарадника.

Друштвено-користан, односно хуманитарни рад из става 1 овог члана, Школа одређује ученику у складу са тежином учињене повреде, водећи рачуна о психофизичкој и здравственој способности, узрасту и достојанству ученика, о чему је дужна да одмах обавести родитеља, односно другог законског заступника

Члан 28

Васпитно-дисциплинске мере се изричу за школску годину у којој је учињена повреда обавезе ученика.

Члан 29

Оцена из владања смањује се ученику због изречене васпитно-дисциплинске мере а може да се смањи и због понашања за које је ученику изречена васпитна мера.

За изречену васпитну меру-опомену, оцена из владања се не смањује.

За изречену васпитну меру – укор одељењског старешине оцена из владања се смањује на врлодобар (4).

За изречену васпитну меру – укор одељењског већа оцена из владања се смањује на добар (3).

За изречену васпитно-дисциплинску меру – укор директора оцена из владања се смањује на задовољавајуће (2).

За изречену васпитно-дисциплинску меру – укор Наставничког већа оцена из владања се смањује на незадовољавајуће (1).

За изречену васпитно-дисциплинску меру – премештај ученика у другу основну школу, оцена из владања се смањује на незадовољавајуће (1). Оцену из владања смањује орган надлежан за изрицање васпитне, односно васпитно-дисциплинске мере.

VII МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА

Члан 30

Ученик, родитељ односно други законски заступник ученика одговара за материјалну штету коју ученик нанесе Школи намерно или из крајње непажње, ускладу са Законом.

Члан 31

Поступак за утврђивање материјалне одговорности ученика покреће директор закључком, а води га на начин и по поступку прописаном овим Правилником.

Постојање штете и висину штете која је проузрокована радњама ученика одређује трочланакомисија коју именује директор Школе, од којих је један члан одељењски старешина.

Члан 32

Висина штете утврђује се на основу најповољније тржишне цене оштећене или уништене ствари, а ако то није могуће, висину штете комисија самостално процењујена основу цене потребног радаи материјала да се ствар врати у првобитно стање.

Члан 33

Директор доноси решење о материјалној одговорности ученика, висини штете и обавези ученика, односно његовог родитеља или другог законског заступника ученика да штету надокнади у одређеном року.

Накнада штете уплаћује се на жиро рачун Школе, односно предузећа, тј. установе којој је штета нанета.

Ако ученик, односно родитељ или други законски заступник ученика, одбије да штету надокнади, наплата се може тражити путем суда.

Директор може да одлучи да ученик, његов родитељ, односно други законски заступник ученика буде делимично или у целини ослобођен надокнаде штете у случају кад би надокнада довела ученика и његову породицу у тешку материјалну ситуацију.

Члан 34

Ако је штету проузроковало више ученика, утврђује се материјална одговорност сваког ученика посебно.

Уколико се не може утврдити удео сваког ученика у проузроковању штете, сматра се да су сви ученици који су штету проузроковали намерно или из крајње непажње, подједнако одговорни и штету надокнађују солидарно.

VIII ЗАШТИТА УЧЕНИКА ОД НЕВРШЕЊА ОБАВЕЗА РОДИТЕЉА– ОДГОВОРНОСТ РОДИТЕЉА

Члан 35

Родитељ,односно други законски заступник детета одговоран је:

1) за упис детета у школу;

2) за редовно похађање наставе;

3) за редовно похађање припремне наставе;

4) да одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента наступања спречености ученика да присуствује настави о томе обавести школу;

5) да правда изостанке ученика, најкасније у року од осам дана од дана престанка спречености ученика да присуствује настави одговарајућом лекарском или другом релевантном документацијом;

6) да на позив Школе узме активно учешће у свим облицима васпитног рада са учеником;

7) за повреду забране из3-5 Правилника учињену од стране ученика;

8) за теже повреде обавезе ученика из члана 17 Правилника;

9) да поштује правила Школе.

Школа подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно кривичну пријавуради утврђивањаодговорностиродитеља, односно другог законског заступника из разлога прописаних ставом 1 овог члана.

IX ПРАВНА ЗАШТИТА УЧЕНИКА

Члан 36

Ученик, његов родитељ, односно други законски заступник има право да поднесе жалбу Школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску меру за извршену тежу повреду обавезе ученика или за повредузабране из члана 3-5 Правилника, и на решење о утврђеној материјалној одговорности ученика у року од осам дана од данадостављања решења о утврђеној одговорности и изреченој мери, односно о утврђеној материјалној одговорности.

Жалба одлаже извршење решења директора.

Члан 37

Школски одбор решава по жалби из члана 36 овог Правилника уроку од 15 дана од дана достављања жалбе од стране ученика, родитеља, односно другог законског заступника

X ЕВИДЕНЦИЈА

Члан38

О изреченим васпитним и васпитно-дисциплинским мерама и спровођењу активности појачаног васпитног рада са ученицима одељенски старешина води евиденцију.

Евиденција о спровођењу активности појачаног васпитног рада са ученицима води се у евиденционом улошку за свако одељење у регистратору активности појачаног васпитног рада по разредима (годинама) и чува се код психолошко-педагошке службе.

У евиденционом улошку активности појачаног васпитног рада Одељењски старешина уноси: врсту учињене повреде ученика, обавештење родитељу о учињеној повреди, позив за саслушање ученика, изјаве сведока, обавештење психолошко-педагошкој служби о потреби спровођења активности појачаног васпитног рада, извештај психолошке-педагошке службе са предлогом активности појачаног васпитног рада и резултатима тих активности, записник са саслушања иврсти изречене мере, органу који их је изрекао и датуму изрицања.

XI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан3 9

Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку предвиђеном за његово доношење.

Овај правилник ступана снагуо смог дана од дана његовог објављивања на огласној табли школе.

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика бр. 191 од 19.4.2019. године.

СЕКРЕТАР УСТАНОВЕ		**ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА**
	МП.	
Милош Ђуровић		**Миливоје Вилотић**